

实践层面来说，对于行政处罚决定审核制度的解读与适用仍然存在较大分歧。为了使法制审核制度更好落地，有必要对行政处罚决定法制审核制度涉及的两个重要问题进行厘清。

一是法制审核在整个执法程序中的时间节点。《中华人民共和国行政处罚法》并未明确规定法制审核与听证程序以及负责人集体讨论程序之间的时间先后顺序，需要从相关法律条文间的逻辑关系进行推导。根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十八条第一款第二项的规定，直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定。显然，法制审核程序应当在听证程序之后。根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第二款的规定，行政机关对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，行政机关负责人应当进行集体讨论决定案件的处理结果。可见，行政处罚决定集体讨论是对情节复杂或者重大违法行为行政处罚案件决定程序的特殊要求。而法制审核是行政处罚决定作出的前置程序，法制审核意见是供行政机关负责人作出行政处罚决定的重要参考，法制审核本身并无决断力。因此，法制审核程序应当在行政机关负责人集体讨论程序之前。综上，法制审核在执法程序中的时间节点位于听证之后，负责人集体讨论之前。即“听证—法制审核—行政机关负责人集体讨论”。

二是行政处罚决定未经过法制审核的法律后果。在2021年《中华人民共和

国行政处罚法》修订之前，关于作出行政处罚决定未经法制审核的案件审理，存在不同的处理倾向。例如，有的法院认为，被告行政机关作出重大处罚决定虽然未经法制审核，存在程序违法，但行政处罚决定结论并无不当的，亦应判决确认作出行政处罚决定的程序违法；也有的法院认为，行政处罚决定需经过法制审核是行政机关内部工作要求，即使未经过法制审核，也并不影响行政处罚决定发生法律效力；还有的法院认为，重大行政处罚决定作出未经法制审核属于程序违法，依法应予撤销。笔者认为，2021年《中华人民共和国行政处罚法》修订后第五十八条第一款明确了法制审核是作出重大行政处罚决定的必经程序。行政处罚决定法制审核是确保行政执法机关作出的行政处罚决定合法有效的关键环节，其要义在于通过专业化，实现内部职能分离与互相监督，规范行政处罚行为，确保行政处罚合法。因此，法制审核意见虽不对外发生法律效力，但却是重大、复杂案件作出行政处罚决定的必经程序。对应当进行法制审核的案件，行政机关未经审核或者审核未通过即作出行政处罚决定的，应认定属于程序违法，符合《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第三项规定的情形，依法应当被撤销。本案即属于此种情形，被告未提供证据证明在作出案涉行政处罚决定前按照法律规定进行了法制审核并通过法制审核，故其作出的案涉行政处罚决定违反了法律规定的程序，属程序违法，依法应予撤销。

编写人：重庆市江津区人民法院 朱永祺 杨妮

附 录

中华人民共和国农村集体经济组织法

(2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过2024年6月28日中华人民共和国主席令第26号公布 自2025年5月1日起施行)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 成 员
- 第三章 组织登记
- 第四章 组织机构
- 第五章 财产经营管理和收益分配
- 第六章 扶持措施
- 第七章 争议的解决和法律责任
- 第八章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，规范农村集体经济组织及其运行管理，促进新型农村集体经济高质量发展，巩固和完善农村基本经营制度和社会主义基本经济制度，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国，促进共同富裕，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称农村集体经济组织，是指以土地集体所有为基础，依法代表成员集体行使所有权，实行家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的区域性经济组织，包括乡镇级农村集体经济组织、村级农村集体经济组织、组级农村集体经济组织。

第三条 农村集体经济组织是发展壮大新型农村集体经济、巩固社会主义公有制、促进共同富裕的重要主体，是健全乡村治理体系、实现乡村善治的重要力量，是提升中国共产党农村基层组织凝聚力、巩固党在农村执政根基的重要保障。

第四条 农村集体经济组织应当坚持以下原则：

（一）坚持中国共产党的领导，在乡镇党委、街道党工委和村党组织的领导下依法履职；

（二）坚持社会主义集体所有制，维护集体及其成员的合法权益；

（三）坚持民主管理，农村集体经济组织成员依照法律法规和农村集体经济组织章程平等享有权利、承担义务；

（四）坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，促进农村共同富裕。

第五条 农村集体经济组织依法代表成员集体行使所有权，履行下列职能：

（一）发包农村土地；

（二）办理农村宅基地申请、使用事项；

（三）合理开发利用和保护耕地、林地、草地等土地资源并进行监督；

（四）使用集体经营性建设用地或者通过出让、出租等方式交由单位、个人使用；

（五）组织开展集体财产经营、管理；

（六）决定集体出资的企业所有权变动；

（七）分配、使用集体收益；

（八）分配、使用集体土地被征收征用的土地补偿费等；

（九）为成员的生产经营提供技术、信息等服务；

（十）支持和配合村民委员会在村党组织领导下开展村民自治；

(十一)支持农村其他经济组织、社会组织依法发挥作用;

(十二)法律法规和农村集体经济组织章程规定的其他职能。

第六条 农村集体经济组织依照本法登记,取得特别法人资格,依法从事与其履行职能相适应的民事活动。

农村集体经济组织不适用有关破产法律的规定。

农村集体经济组织可以依法出资设立或者参与设立公司、农民专业合作社等市场主体,以其出资为限对其设立或者参与设立的市场主体的债务承担责任。

第七条 农村集体经济组织从事经营管理和服务活动,应当遵守法律法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,承担社会责任。

第八条 国家保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,任何组织和个